



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: 0044758-21.2017.8.26.0050
Classe - Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Aos 09 de agosto de 2017, às 14 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da **18ª Vara Criminal**, onde presente se achava a MMª Juíza de Direito, **Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o Promotor de Justiça, **Drª. Anna Paula Souza de Moraes**, o réu Israel e seu defensor, **Dr. Fábio de Paula Crispim**, OAB/SP 249993. **Pela MM. Juíza foi dito que:** *Apenas para fina de regularização processual, cite-se o réu. Nesta oportunidade, foi o réu citado e a ele entregue cópia da denúncia.* **Iniciados os trabalhos**, na presente audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu. Pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. **Dada a palavra a(o) Dr(ª). Promotor(a) de Justiça pelo(a) mesmo(a) foi dito que:** ISRAEL APARECIDO BALTAZAR foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Regularmente processado, a presente ação deve ser julgada procedente, uma vez que a materialidade e autoria dos delitos foram devidamente demonstradas. A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, pelo laudo de constatação de fls. 18/20 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls 173/175. O réu, ouvido nesta data, negou a prática do delito, alegando que foi injustamente acusado, uma vez que entregou um cigarro de maconha para um amigo e vizinho, sendo as drogas para seu consumo. Aduziu que os Policiais pediram dinheiro para pretensa fiança, que lhes entregou. A negativa do réu, entretanto, restou isolada nos autos. Os Policiais Civis que realizaram a diligência confirmaram integralmente os fatos narrados na inicial. Afirmaram que perceberam o acusado em atos característicos do comércio de drogas. Aduziram que o abordaram, encontrando em seu poder os entorpecentes. Indagado sobre os fatos, o acusado confessou a traficância. Assim, devidamente demonstrada a prática do crime pelo acusado, sendo a versão deste totalmente divorciada das provas coligidas, não apresentando verossimilhança. Diante do exposto, requiro a condenação do réu, nos termos da inicial,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

fixando-se o regime fechado para que inicie o cumprimento da pena. Requeiro, ainda, determine-se a incineração da droga apreendida, nos termos da Lei nº 11.343/2006, bem como a perda dos valores apreendidos. **Dada a palavra a Defesa pela mesma foi dito que:** alegações finais colhidas por sistema audiovisual. **Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. ISRAEL APARECIDO BALTAZAR**, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque segundo a denúncia, no dia 26 de maio de 2017, por volta das 15h, na Rua Edson Regis, nº 4, Socorro, neste Município e Comarca, com a finalidade de cessão a consumo de terceiros mediante comércio, trazia consigo, 10 papелotes contendo 17,6g de maconha, substância entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (pgs. 01/05). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 06/44. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 136), foi a mesma apresentada a pgs. 177/178. Recebida a denúncia (pgs. 179), foi o réu citado. Nesta oportunidade foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu e alternativamente, a concessão de benesses. **É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.** A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 16/17, laudo de constatação de pgs. 18/20 e laudo de exame químico toxicológico de pgs. 173/175. O réu, ao ser interrogado, negou a traficância e afirmou que a droga, na realidade, foi apreendida no interior de sua casa sendo que a mesma se destinava ao uso próprio. Teria sido abordado após ter um amigo lhe pedido um cigarro, e quanto a este foi embora, vindo o acusado a ser abordado e nada consigo foi encontrado, no entanto, entraram em sua casa e apreenderam a droga que estava no armário. Por fim teriam, após ser conduzido ao Distrito Policial, lhe pedido três mil reais a título de fiança e entregue dois mil e quinhentos reais, não foi liberto. Os policiais afirmam que tinham ciência do tráfico no local dos fatos, e então, resolveram abordar o acusado, após este ter se aproximado de um rapaz e entregue algo, sendo que antes havia ido até um mato de onde teria vindo com a pochete que, apreendida, em seu poder foram localizadas as porções de entorpecente. Note-se, ainda, que em poder do réu foram apreendidos trinta reais em espécie. Portanto, ao contrario do afirmado pela defesa, temos que as provas produzidas levam a conclusão de que estaria o réu traficando porque não só a forma como estavam as porções e o transporte pelo réu, aliada a situação visualizada pelos policiais, estão a indicar o tráfico ilícito. Não há qualquer causa que exima o réu de pena. **Passo à dosagem das penas.** O réu não possui antecedente criminal podendo, assim, ter as penas-base fixadas no mínimo legal, eis que agiu com dolo normal à espécie, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Em que pese à gravidade da conduta, e a diversidade de droga, entendo ser possível a aplicação do disposto no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, ou seja, proceder-se à diminuição da pena no máximo permitido. Chego, assim,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
18ª VARA CRIMINAL
AV.ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

às penas de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o aberto, isto porque a quantidade de drogas, a despeito da gravidade do delito, aliada a ausência de antecedentes por parte do acusado está a demonstrar que possa vir ele a cumprir pena em tal regime. De igual forma, excepcionalmente, entendo ser possível a substituição de que trata o artigo 44, do Código Penal, por duas penas alternativas, qual seja, prestação pecuniária de um salário mínimo doado a entidade pública ou privada com destinação social, que desde já fixo como sendo a CASA VIDA, Banco Itaú, agência 0211, conta corrente 10.425-2 ou Banco do Brasil, agência 0719-6, conta corrente 4.661-2; e prestação de serviços à comunidade, ou entidade pública, a ser definida em Sede de Execução. Poderá recorrer em liberdade, portanto, expeça-se Alvará de Soltura Clausulado. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal para o fim de **CONDENAR ISRAEL APARECIDO BALTAZAR**, por infração ao disposto no artigo 33, *caput* da Lei 11.343/06, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, calculados no mínimo legal. **Substituo** a pena de reclusão por duas restritivas como acima explicitado. Poderá o réu apelar em liberdade, expeça-se Alvará de Soltura Clausulado. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, e para tanto, oficie-se. Determino ainda o perdimento do valor apreendido em favor da União. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Rita C. S. Goveia, escrevente, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 09 de agosto de 2017. Eu, _____ esc. Subscrevi.